

18 de febrero de 2025.

Asunto: Propuesta de prestación de servicios.

Marco Rafael Angulo Álvarez
Almacenes y Frigoríficos Ameriben, S.A. de C.V.,
Presente.

Les agradecemos considerar a DLG Abogados (DLG) para prestarles los servicios que se describen a continuación. Este documento establece el alcance y los términos de nuestra propuesta. Estamos a su disposición para comentar cualquier tema relacionado con la misma.

1. Alcance de los servicios.

Tal como fue solicitado por Héctor Eugenio Montes de Oca Ordaz (el Cliente), los servicios que le prestaría DLG consisten en análisis legal y diseño de estrategia y defensa ante la autoridad fiscal, para preparar y documentar y responder de forma óptima los requerimientos de la verificación y posibles actos de defensa y, en su caso, presentación del recurso ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT); lo anterior con el objetivo de desvirtuar, en su caso, las observaciones de la autoridad y minimizar los costos sancionatorios correspondientes.

Mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2025, se notificó a Almacenes y Frigoríficos Ameriben, S.A. de C.V. el oficio número 500-05-2025-5854 mediante el cual se notificó la resolución de conclusión de la visita de verificación VAV9000204/24 iniciada el 12 de noviembre de 2024, por medio de la cual la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria llevó a cabo la revisión con relación a la actividad vulnerable consistente en la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles realizado por la contribuyente.

Ahora bien, en dicho oficio de conclusión de la visita de verificación, la autoridad llevó a cabo una serie de observaciones en cuanto a los incumplimientos detectados derivados de la visita de inspección y de los argumentos y documentos aportados por Almacenes y Frigoríficos Ameriben, S.A. de C.V., sin que al día de hoy se tenga una sanción impuesta, ya que en el propio oficio de conclusión se señala que se reserva la facultad de iniciar e instruir el procedimiento administrativo de imposición de sanciones, sin mayor limitante que la establecida en artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, podrá realizarse dentro de los cinco años posteriores a que se haya cometido la falta o infracción administrativa.

DLG cuenta con la experiencia y capacidad para prestar un servicio integral, desde el análisis del estatus actual del asunto, diseño de estrategia, defensa y conciliación que, en estricto apego al marco jurídico, puedan ser aceptables para la autoridad, acompañamiento con las autoridades fiscales para exponer dichos escenarios y ejecución e implementación de un acuerdo favorable para el Cliente en el marco de los procedimientos legales establecidos.

La asesoría se dividiría por etapas, con los alcances y características siguientes:

1.1. Estudio y diseño de estrategia.

Para iniciar esta etapa, es necesario que el Cliente remita información respecto a la documentación disponible, estatus actual del asunto, así como los argumentos o hallazgos recientes que sean pertinentes.

Entregable: Diagnóstico. DLG entregará un documento que incluirá:

- A. Opinión legal contrastando los escenarios y posible defensa jurídica.
- B. Ruta crítica para implementar la estrategia, tomando en cuenta la conclusión de la verificación y, en su caso, presentación del recurso de revisión ante el SAT.
- C. Continuar con la defensa del caso por medio de la impugnación en el ámbito administrativo y jurisdiccional.

La práctica legal de DLG se rige bajo los más altos estándares éticos. Cualquier interacción con dependencias, entes públicos y los servidores dentro de éstos, se realizará bajo dichos estándares. Las reuniones que en su caso sucedan acompañadas por la firma para promover la estrategia serán en todo momento conducidas bajo los estándares de nuestro código de conducta disponible para descarga en, así como la normatividad aplicable. DLG se compromete a defender los intereses del Cliente con todas las herramientas y capacidades técnicas legales que posee a su disposición, respetando siempre el legal proceder que se debe tener frente a las autoridades gubernamentales.

2. Cotización de los servicios y calendarización de los pagos.

Para DLG es prioritario ofrecerle al cliente flexibilidad en los esquemas de contratación de nuestros servicios, de acuerdo a sus necesidades y prácticas comerciales.

Para el proyecto específico se propone un esquema mixto de contratación y honorarios por etapas, en donde se generan honorarios contra cada entregable, así como un esquema de honorario por éxito o consecución de resultados.

Los trabajos se realizarán conforme al siguiente calendario de pagos:

- A. Contra la entrega del diagnóstico, se cobraría un honorario de \$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100) más el IVA correspondiente.
- B. La contestación al SAT en cuanto a las observaciones formuladas en la conclusión de la verificación realizada, se cobraría un honorario de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100) más el IVA correspondiente.
- C. En su caso, la elaboración del recurso de revisión contra el procedimiento de verificación, se cobraría un honorario de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100) más el IVA correspondiente.
- D. En su caso, promover el recurso para la lograr la negativa ficta y poder acceder al juicio de nulidad, se cobraría un honorario de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100) más el IVA correspondiente.
- E. La elaboración y presentación de la demanda de nulidad, se cobraría un honorario de \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100) más el IVA correspondiente.

2.1. Honorario por éxito.

De lograrse la disminución total o significativa, en su caso, de la contingencia o el crédito fiscal conforme a una resolución favorable que resulte en alguna de las instancias posibles en cuanto al procedimiento, recurso, así como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), conforme a la estrategia y defensa propuesta, se causaría un honorario por bono de éxito de 10% con respecto al ahorro generado con un Cap/Tope de \$300 mil pesos (Trescientos mil pesos 00/100) más el IVA correspondientes.

El monto de honorarios por los servicios legales de DLG, señalado en este apartado, no incluye los gastos de transportación y viáticos que se llegaren a dar fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana que, en su caso, fueran estrictamente indispensables para la prestación de los servicios y en todos los casos autorizados de manera previa y por escrito por el Cliente. Dichos gastos serán cubiertos por el Cliente de manera anticipada o directamente.

3. Cronograma tentativo de entregables y pagos.

Etapas	Tiempo / Observaciones	Honorario
A. Diagnóstico y diseño de estrategia	A más tardar 10 días hábiles después de la contratación	\$70 mil pesos + IVA a pagarse contra la entrega
B. Respuesta a la conclusión del acto de verificación	A más tardar 10 días hábiles después de la contratación	\$50 mil pesos + IVA a pagarse contra la entrega de la respuesta a la autoridad
C. En su caso, presentación del recurso ante el SAT	En el plazo legal que corresponda	\$100 mil pesos + IVA a pagarse contra la entrega
D. Recurso para la negativa ficta	En el plazo legal que corresponda	\$50 mil pesos + IVA a pagarse contra la presentación del recurso
E. Demanda de nulidad	Presentación y proceso de la demanda de nulidad	200 mil pesos + IVA a la presentación de la demanda de nulidad ante el TFJA
Honorario por éxito.	Conforme lo especificado en el punto 2.1 Honorario por éxito de esta nota	10% con respecto al ahorro generado con base en el monto de la contingencia o el crédito fiscal con un Cap/Tope de 300 mil pesos + IVA

En caso de que el Cliente solicite servicios adicionales o etapas de defensa posteriores como la demanda de amparo, será factible adicionar a esta cotización el acuerdo escrito de las partes, con base en una propuesta de calendario específico de tiempos, montos y entregables a contratar.

4. Relación con el Cliente

El suscrito será la persona encargada de supervisar este asunto y podrá auxiliarse de cualquier otro socio, asociado o abogado de DLG para la prestación de los servicios. Igualmente será el socio responsable de nuestra relación con el Cliente, incluyendo en cuestiones de facturación y la asignación de abogados que trabajen en el asunto. Nuestro objetivo es prestar servicios de alta calidad, eficientes y de forma oportuna, para ello, estaremos en contacto con el Cliente durante la prestación de nuestros servicios. No obstante, el Cliente contará con la garantía que, ante la ausencia temporal del suscrito, siempre estará disponible un socio de DLG con conocimiento de su asunto para poder atenderlo de inmediato.

Aun cuando DLG mantenga amplias relaciones respecto de asuntos diversos con sus clientes, no funge como su asesor en la totalidad de los asuntos legales y/o económico-financieros que éstos pudieren requerir, ya que sus servicios se limitan a los asuntos específicos que se le encomiendan. Nuestra relación puede ampliarse más allá

de los asuntos descritos anteriormente siempre que se acuerden previamente las condiciones específicas de contratación.

La relación de abogado-cliente únicamente se establece con el Cliente. Salvo que de otra forma lo acordemos, DLG no representará a ninguno de sus empleados, funcionarios, accionistas, subsidiarias o filiales, ya sean directos o indirectos.

5. Confidencialidad de la información.

Por disposiciones de secreto profesional, así como el privilegio inherente a relación abogado cliente, salvo instrucción en contrario del Cliente, toda información que éste proporciona a DLG, es confidencial. En DLG contamos con un estricto código de conducta, conforme al cual cualquier socio, asociado o colaborador en los asuntos de DLG están obligados a guardar la más estricta confidencialidad respecto de los asuntos de los clientes. Dicho Código establece, además, las obligaciones y directrices de comportamiento que todo el personal de DLG debe cumplir al momento de prestar servicios al Cliente y de representar a éste o al despacho.

No obstante, si es el deseo del Cliente, DLG como persona moral, o sus socios y colaboradores en lo individual firmarán los acuerdos de confidencialidad correspondientes, estableciendo los compromisos que provean al Cliente con la absoluta tranquilidad del tratamiento que se le dará a la información.

Cuando terminemos asuntos específicos para el Cliente, DLG cerrará sus archivos de dichos asuntos. Terminada nuestra participación y a su petición regresaremos todo aquello que esté en posesión de DLG y que sea de su propiedad. De acuerdo con nuestras obligaciones profesionales podremos mantener copias de documentos originales, así como documentos relativos al asunto, como producto del trabajo, notas y registros administrativos ya sea en un formato electrónico o copia impresa. En el curso de nuestra relación DLG podrá procesar y almacenar los materiales que recibimos del Cliente en un sistema de manejo y almacenamiento de documentos electrónicos y en ese caso devolverles las copias o almacenarlas dentro de la Firma y al llegar el final de nuestra relación devolverlas al Cliente.

6. Atención de posibles conflictos de interés.

DLG asesora a diversos clientes en una amplia variedad de asuntos en diferentes áreas de práctica. Las reglas de ética profesional que rigen la abogacía en México permiten a los abogados asesorar a clientes en asuntos que son directamente adversos a otros clientes, siempre que sean distintos a aquellos asuntos que se les haya encomendado. Por tanto, atenderemos asuntos para el Cliente en forma consistente con las reglas de ética profesional que rigen a los abogados de México, y conforme a los términos del Código de Conducta de la firma, disponible para su descarga en la página de Internet www.dlgabogados.mx.

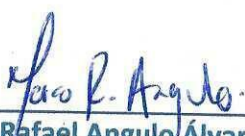
Para DLG será un honor, en caso de ser seleccionados, prestarle los servicios legales descritos, por lo que esperamos que la presente propuesta satisfaga sus necesidades. Si está de acuerdo con los términos anteriores, por favor firme y envíenos una copia de este documento. Si requiere alguna aclaración sobre la presente propuesta, no dude en contactarme.

Atentamente,

Convenido y aceptado.



Max Alberto Diener Sala
Socio Fundador DLG Abogados



Marco Rafael Angulo Álvarez
Representante legal
Almacenes y Frigoríficos Ameriben, S.A. de C.V.